

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 576/2530

นายประยูร สุรนิวงศ์ กับพวก

โจทก์

นายอบ วสุรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายอบ วสุรัตน์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า จำเลยที่ 1 เข้าใจว่าคดีนี้ โจทก์มิได้ยื่นฎีกาเพราะคดีต้องห้ามมิให้ฎีกา และคดีเป็นอันยุติแล้ว จำเลยที่ 1 เพิ่งทราบว่าได้มีการส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยที่ กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งส่งให้ไม่ได้เพราะจำเลยพ้นจากตำแหน่งแล้ว จำเลยที่ 1 ประสงค์จะแก้ฎีกาคดีนี้ จึงขอรับสำเนาฎีกาไปจากศาล และขอยื่นคำแก้ฎีกาภายใน กำหนด 7 วัน นับแต่วันได้รับสำเนาฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326,328,332,83 และขอให้บังคับให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันโฆษณาคำ พิพากษาของศาล ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 8 ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยอื่นแต่อย่างใดฟ้องโจทก์สำหรับจำเลย ดังกล่าวจึงไม่มีมูลความผิดไม่ประทับฟ้อง สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 9 มีมูลให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ขอลงฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 9 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาคดีนี้กับคดีอื่นอีกสี่สำนวนซึ่งคดีดังกล่าวนั้นถึงที่สุดเพียงชั้นศาลอุทธรณ์ โดยเรียกโจทก์ทั้งสามในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 ตามลำดับและเรียกจำเลยที่ 1 ว่า จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 สำเนาให้จำเลยแก้ (อันดับ 162)

ศาลชั้นต้นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลย ณ ภูมิสำเนาแล้ว ปรากฏจากรายงานเจ้าหน้าที่ว่าได้นำหมายนัดและสำเนาฎีกาไปส่งแล้ว ไม่พบจำเลย สำนักรับการงานบุคคลในที่ทำงานของจำเลยแจ้งว่า จำเลยได้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จึงส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยไม่ได้ (อันดับ 164) ทนายโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้ส่งใหม่โดยขอให้ส่งแก่ทนายจำเลย (อันดับ 165) ปรากฏจากรายงานเจ้าหน้าที่ว่าส่งหมายให้ทนายจำเลยไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเมื่อส่งให้ตัวจำเลยไม่ได้เพราะหาตัวไม่พบแล้วจึงให้รับส่งสำนวนไปศาลฎีกา (อันดับ 168)

ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลฎีกา

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 170)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยรับสำเนาฎีกาและยื่นคำแก้ฎีกาได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเสร็จแล้วส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยรับสำเนาฎีกาและยื่นคำแก้ฎีกาได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเสร็จแล้วส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>